

第三节 仲裁

- 仲裁，又称“公断”，是和平解决国际争端的一种方法。它是由争端当事国通过公约、条约或仲裁条款或临时协议，约定将争端交付其自己选任的仲裁员审理，并互相约定接受裁决的解决争端的方法之一。
- 仲裁裁决对争端各方具有拘束力。
- 除事前议定某种上诉程序外，裁决应有确定性，不得上诉，争端各方应遵守裁决——但仲裁不具有国际法院和其他国际司法机构的判决那样的法律制裁性质。
- 与强制调解区别

第三节 仲裁

- 国际仲裁有两种：一是国际公法意义上的仲裁，即解决国家与国家之间的争端，另一种是国际司法意义上的仲裁，主要解决国际商业性争端。
- 优点：部分“控制权”——法庭人员组成、仲裁地、程序、速度、公开与否
- 缺点：费用——仲裁庭所有费用：场所、法庭管理费用、法官报酬

起底 | 南海仲裁案 菲律宾砸了多少钱？

央视新闻客户端 央视新闻客户端 2016年07月19日 17:41



A- A+

我要分享

7月12日，所谓的南海仲裁案结果出炉。为了最后这张无效裁决，菲律宾处心积虑，从提起诉、组建仲裁庭、外包书记服务、直到出台所谓最终裁决都是狠下血本。南海仲裁案，菲律宾到底花了多少钱？



为一纸无效判决 菲律宾掷3000万美元

《联合国海洋法公约》第十五部分规定了包括国际法院在内的4种解决争议的机制。但在南海仲裁案中，仲裁提请方偏偏选择了一种高收费、低门槛的选项来表达自己的主张。菲律宾媒体披露，3年半来，菲律宾用纳税人的钱，在南海仲裁案上豪掷3000万美元，换来一张烫手的所谓“裁决书”和许多国家的不支持。

搭草台班子 专找“吃外快”的仲裁员

成立临时仲裁庭这类临时班子无非是为了让那些“趴活儿”的法官和仲裁员们“赚点外快”，跟联合国、国际法院根本不沾边，因为国际法院等国际司法机构里的法官是“吃饷的”。



△为了推动仲裁，国际海洋法法庭时任庭长、日本人柳井俊二站了出来。他援引《联合国海洋法公约》中的另一条款，自己帮中国指派了一名仲裁员，以及剩下的三位。

花钱买的就是“身份”

临时仲裁庭组成后与常设仲裁法院达成了书记处服务协议，虽然聘用常设仲裁法院当书记处价格不便宜，但却可以“买”到很多唬人的身份。在海牙和平宫开听证会、用常设仲裁法院的抬头信纸出具裁决书、以常设仲裁法院的名义给当事国发邮件。

为了仲裁什么都能“包办”

知情人士披露，菲律宾单方面强行提起的南海仲裁案中，常设仲裁法院总计向争端当事方收285万欧元。其中一部分是法院充当书记处的费用，剩余的则要发放给5位仲裁员，而且后者拿的是“大头”。

但由于中国不接受、不参与仲裁，要求中方支付的一半仲裁开支，菲律宾全部代为支付。一个当事方的费用可以由另一个当事方代付、垫付或者替付吗？反正只要能推进程序，钱不是事儿，合不合理也不是事儿。

一. 商业仲裁

- 《公约》第188条第1款，除非争端各方另有协议，缔约国、管理局或企业部、国营企业以及自然人或法人之间关于国际海底勘探和开发合作或工作计划的解释或适用的争端，经争端任何一方请求，应提交有拘束力的商业仲裁。
- 对于公约解释问题不具有管辖权。如对相关公约解释有问题，商业仲裁法庭应将该问题提交海底争端分庭。
- 若无另外协议，按照《联合国国际贸易法委员会仲裁规则》，或管理局的规则、规章和程序

二. 《海洋法公约》 附件七的仲裁

- 附件七第1条：“在第十五部分限制下，争端任何一方可向争端他方发出书面通知，将争端提交本附件所规定的仲裁程序”
- 与调解不同，在满足限制条件时，仲裁不需要“争端各方同意”，具有强制性。

（一）、仲裁的适用范围

根据公约第十五部分和公约附件三的规定，缔约国和缔约国以外的实体——管理局、各国的自然人和法人——都可利用仲裁程序。

仲裁不适用于下列关于公约解释和适用的争端：

(1)强制调解程序适用的争端。

(2)缔约国作出书面声明关于军事活动的争端以及联合国安理会正在审理的争端，不接受公约规定的导致有拘束力裁判的强制程序。

（二）、仲裁法庭的组成

- 仲裁法庭应由**5名仲裁员**组成。

仲裁員名單

1. 聯合國秘書長應編製並保持一份仲裁員名單。每一締約國應有權提名四名仲裁員，每名仲裁員均應在海洋事務方面富有經驗並享有公平、才幹和正直的最高聲譽。這樣提名的人員的姓名應構成該名單。
2. 無論何時如果一個締約國提名的仲裁員在這樣構成的名單內少於四名，該締約國應有權按需要提名增補。
3. 仲裁員經提名締約國撤回前仍應列在名單內，但被撤回的仲裁員仍應繼續在被指派服務的任何仲裁法庭中工作，直到該仲裁法庭處理中的任何程序完成時為止。

- 提起程序的一方应指派**1名**仲裁员，可为本国公民
- 争端他方在接到将争端提交仲裁程序**30天**之内应用同样方法指派**1名**
- 另**3名**仲裁员应由**争端各方协议指派**，并应该都是第三国国民，其中之一选派为庭长。
- 到期未能指派，则协议委托某一人士、第三国或国际海洋法法庭庭长指派
- 利害关系相同的争端各方，应通过协议共同指派一名仲裁员；若不同，则争端每一方应指派一名仲裁员。然后由争端各方共同指派第三国国民仲裁员。

（三）、仲裁程序的提起

- 公约附件七规定的仲裁是一种强制程序。只要争端一方请求，争端就应提交仲裁，争端另一方有接受仲裁的义务。
- 根据公约第**287**条规定，国际海洋法法庭和国际法院的管辖须以争端各方发表的书面同意声明为基础。

（四）、仲裁的程序

- 仲裁法庭：

1. 确定自己的程序——保证争端的每一方有陈述意见和提出其主张的充分机会
2. 审理——查明确有管辖权以及所提要求在事实上和法律上确有依据

2. 争端方的义务：

- 提供一切有关文件、便利和情报
- 使法庭在必要时能够传唤证人或专家和收受其证据，并视察同案件有关的地点

3. 不出庭或不辩护的情况：

- 不妨碍程序进行；
- 他方可请示仲裁法庭继续进行程序并做出裁决

(五) . 仲裁裁决的相关规定

1. 做出裁决需要的多数：过半数票；不到半数的仲裁员缺席或弃权，不妨碍裁决；如果票数相等，庭长应投决定票。
2. 裁决书的内容和形式：以争端的主题事项为限，叙明根据理由。载明仲裁员姓名及仲裁日期。
3. **确定性**：不得上诉，争端各方应遵守裁决
4. 解释或执行：1) 任何争议可由任何一方提出请仲裁法庭决定；2) 提交第287条规定的另一法院或法庭

第二百八十七條（程序的選擇）

- 一、一國在簽署、批准或加入本公約時，或在其後任何時間，應有自由用書面聲明的方式選擇下列一個或一個以上方法，以解決有關本公約的解釋或適用的爭端：
- (a)按照附件六設立的國際海洋法法庭；
 - (b)國際法院；
 - (c)按照附件七組成的仲裁法庭；
 - (d)按照附件八組成的處理其中所列的一類或一類以上爭端的特別仲裁法庭。

三、特别仲裁

- 特别仲裁适用的争端只限于在公约第十五部分限制下关于公约中有关渔业、保护和保全海洋环境、海洋科学研究和航行(包括来自船只和倾倒污染)的条文在解释或适用上的争端。
- 附件八适用范围十分有限

(一) .特别仲裁法庭的组成

- 特别仲裁法庭应由指派自4个方面的专家名单的仲裁员组成。
3. 每個締約國應有權在每一方面提名二名公認在**法律、科學或技術上**確有專長並享有公平和正直的最高聲譽的專家。在每一方面這樣提名的人員的姓名構成有關名單。
4. 無論何時，如果一個締約國提名的專家在這樣組成的任何名單內少於兩名，該締約國有權按需要提名增補。
5. 專家經提名締約國撤回前應仍列在名單內，被撤回的專家應繼續在被指派服務的特別仲裁法庭中工作，直到該仲裁法庭處理中的程序完畢時為止。
- 分别由联合国粮食及农业组织、环境规划署、政府间海洋学委员会和国际海事组织予以编制和保持。
 - 5名仲裁员：1) 争端各方各指派2名，其中1名可为本国国民；2) 争端他方在收到通知30天内未答复，则提起程序方可在期满2星期内协议选派、由第三国指派或联合国秘书长指派——不同国籍

（二）.特别仲裁程序

- 特别仲裁法庭在审理案件的程序上，与一般的仲裁法庭没有什么不同。

第四條

一般規定

附件七第四至第十三條比照適用於按照本附件的特別仲裁程序。

（三）.特别仲裁法庭的裁决

- 特别仲裁法庭有认定有关事实的职能——有确定性
- 经各方请求，法庭可拟建议——没有裁决的拘束力

毛里求斯——英国仲裁案



- 18世纪被法国占领，后割让给英国；
- 英国承诺毛里求斯可享有捕鱼权及在该区域的矿产资源和石油资源
- 1966，英国将其中主要岛屿租给美国，租期50年，目前已成美军事基地
- 2010年，英国宣布建立最大海洋保护区，覆盖全岛向外全部200海里区域

查戈斯群岛是印度洋中部的一个群岛，共60余岛组成，位于马尔代夫正南方约500公里处，为英属印度洋领地的主要组成部分，总面积63.17平方公里。

- 毛里求斯于2010年发出仲裁通知，请求对以下四项诉讼请求进行裁决：

1. 英国不是《公约》意义上的沿岸国，无权设立海洋保护区
查戈斯群岛主权归属问题；
(3: 2, 无管辖权)
2. 鉴于英国承诺，毛里求斯享有《公约》意义上沿岸国权利，
英国无权单方面设立保护区；
(3: 2, 无管辖权)

毛：1) 争端适用《公约》，双方已迅速交换意见，无法达成一致，故可以提起仲裁；2) 群岛主权归属问题可以为理解为《公约》定义的“沿海国”的解释问题；3) 按照英国曾经承诺，是否可以认定英国给予了毛“沿海国”地位

英国：1) 核心问题在于群岛的领土主权争议，不符合《公约》第十五部分；2) 两国未就海洋保护区的合法性谈判或交换意见，因此仲裁庭没有管辖权

3. 英国不得妨碍联合国大陆架界限委员会审议毛里求斯提交的查戈斯群岛外大陆架划界案；

(5: 0, 不必管辖)

毛：有关《公约》大陆架规则的争端；

英：明显表明与查戈斯群岛领土主权相关，所以不适用《公约》

4. 英国设立海洋保护区行为与《公约》和《联合国鱼类种群协定》不符。

(5: 0, 毛里求斯具有合法捕鱼权，直至英国归还；英国设立自然保护区违反《公约》义务)

毛：海洋保护区是海洋环境保护措施，《公约》明确规定仲裁庭对此类措施享有管辖权；

英：属于“沿海国无义务提交第二节强制程序”的事项

第四节 国际司法

一. 国际法院

- 国际法院是受理国家与国家之间争端的普遍的国际司法机构
- 第287条：缔约国可选择国际法院对海洋争端作司法解决。
- 优点：最终性和拘束力；缺点：费用、时长、没有结果
- 国际法院本身已经非常成熟（《国际法院规约》和《国际法院规则》）
- 重要案件：
 - “英国和挪威渔区案”
 - “希腊和土耳其爱琴海大陆架案”
 - “美国和加拿大缅因湾划界案”

第287條（程序的選擇）

一、一國在簽署、批准或加入本公約時，或在其後任何時間，應有自由用書面聲明的方式選擇下列一個或一個以上方法，以解決有關本公約的解釋或適用的爭端：

- （a）按照附件六設立的國際海洋法法庭；
- （b）國際法院；
- （c）按照附件七組成的仲裁法庭；
- （d）按照附件八組成的處理其中所列的一類或一類以上爭端的特別仲裁法庭。

二. 国际海洋法法庭

- 根据《海洋法公约》设立的**常设性**国际司法机构。
- 总结世界各国在第三次联合国海洋法会议上的不同意见，以及国际法院的司法实践可知，设立国际海洋法法庭是国际关系和国际法发展的必然结果。这种必然性体现在以下几个方面：
 1. 《海洋法公约》本身的妥协性质需要设立一个专门法庭来解决因解释或适用《海洋法公约》而引起的争端。
 2. 海洋活动本身的特殊性及国际法院当事方的局限性决定了在国际法院之外要设立国际海洋法法庭。
 3. 广大发展中国家对国际法院的不满意，对国际海洋法法庭的设立起了重要作用。

（一）、国际海洋法法庭的组织

- 法庭由**21**名法官组成，不得有**2**人为同一国国民。
- 每一缔约国可以提名不超过**2**名法庭法官候选人（可以是本国）
- 法官应享有公平和正直的最高声誉，并在海洋法领域内具有公认资格。法庭作为一个整体应能代表世界各主要法系和公平地区分配（每一地理区域至少**3**人）。
- 法庭法官不得执行任何政治或行政职务，不得同与海洋资源和其他商业用途有关的任何企业的业务有积极的联系或有财政利益。
- 构成法庭的法定人数须为**11**名法官，但所有可以出庭的法庭法官都应出席。

二、国际海洋法法庭的诉讼当事方

根据公约附件六《国际海洋法法庭规约》第20条规定，可以作为法庭诉讼当事方的包括：

- (1) 公约所有缔约国；
- (2) 管理局和作为勘探和开发海底矿物资源合同当事人的自然人或法人；
- (3) 规定将管辖权授予海洋法法庭的任何其他协定的当事者。

三、国际海洋法法庭管辖权

(一) 国际海洋法法庭诉讼管辖的争端范围

1. 按照公约向其提交的一切争端和申请。
2. 根据将管辖权授予国际海洋法法庭的任何其他协定中具体规定的一切申请。
3. 在与《海洋法公约》所包括主题事项有关的现行有效条约或公约的所有缔约国同意的基础上，国际海洋法法庭可受理有关这种条约或公约的解释或适用的争端。

(二) 争端当事方接受国际海洋法法庭诉讼管辖的方式

1. 选择性强制管辖（做出声明选择）
2. 协定管辖（事先商定接受）
3. 剩余强制管辖（临时措施 & 迅速释放）
4. 自愿管辖

第287條（程序的選擇）

一、一國在簽署、批准或加入本公約時，或在其後任何時間，應有自由用書面聲明的方式選擇下列一個或一個以上方法，以解決有關本公約的解釋或適用的爭端：

- (a) 按照附件六設立的國際海洋法法庭；
- (b) 國際法院；
- (c) 按照附件七組成的仲裁法庭；
- (d) 按照附件八組成的處理其中所列的一類或一類以上爭端的特別仲裁法庭。

三、国际海洋法法庭管辖权

（三）国际海洋法法庭的咨询管辖权

1. 如果与公约目的有关的国际协定专门规定了向法庭提交发表咨询意见的请求，则法庭可以就某一法律问题发表咨询意见。
2. 当国际海底管理大会或理事会请求时，海底争端分庭也可以提供咨询意见。

管辖权

法庭管辖权涵盖按照《公约》规定向其提交的一切争端和申请，也包括将管辖权授予法庭的任何其他协定具体规定的一切事项。法庭具有管辖权处理向其提交的争端(诉讼管辖权)和法律问题(咨询管辖权)。

诉讼管辖权

在《公约》第二九七条的规定和根据《公约》第二九八条所作声明的限制下，法庭对所有有关《公约》的解释或适用的争端具有管辖权。《公约》第二九七条和根据《公约》第二九八条所作声明并不妨碍当事方同意将根据上述规定本应排除法庭管辖权的争端提交法庭。

对于根据授予法庭管辖权的其他协定的规定提交法庭的一切争端和申请，法庭也具有管辖权。迄今已缔结了多项授予法庭管辖权的多边协定，如《联合国鱼类种群协定》和《内罗毕国际船舶残骸清除公约》。

法庭根据《公约》在两种情况下具有强制管辖权：有关迅速释放船只和船员的程序和仲裁法庭组成前规定临时措施的程序。海底争端分庭也对涉及“区域”内活动的争端具有强制管辖权。

咨询管辖权

根据《公约》第一九一条，海底争端分庭有权对国际海底管理局大会和理事会活动范围内发生的法律问题提出咨询意见。

法庭也可以根据与《公约》目的有关的国际协定的具体规定提出咨询意见。

四、国际海洋法法庭适用的法律

（一）适用公约

《海洋法公约》第293条

（二）适用其他与《海洋法公约》不相抵触的国际法规则

与国际法院一样，可以从国际条约、国际习惯、一般法律原则、司法判例及国际组织的决议中寻找或得到证明。

（三）适用公允和善良原则

公允和善良原则缺乏具体内含，但该项原则属于伦理道德的范畴，所体现的公平和正义代表了整个人类的道德理性。法庭应根据案情，结合当事方的人文、地理等不同情况作出判断。

第293條（適用的法律）

一、根據本節具有管轄權的法院或法庭應適用本公約和其他與本公約不相牴觸的國際法規則。

二、如經當事各方同意，第一款並不妨害根據本節具有管轄權的法院或法庭按照公允和善良的原則對一項案件作出裁判的權力。

五、国际海洋法法庭的程序和裁判

（一）诉讼程序

1. 起诉（以特别协定通知或申请书送达书记官长）——
2. 书面程序（对外约见代理人磋商，对内确定法庭组成；提交诉状、辩诉状、答辩状等以及一切可作为佐证的文书和文件）——
3. 初步审议（非公开会议）——
4. 口述程序（听取双方代理人、律师、证人、专家等意见）——
5. 评议和裁决（秘密进行；投票过半决定；确定性，双方应遵守——
6. 附带程序

(二) 附带程序

1. 临时措施。

2. 初步程序：有无管辖权的问题；只适用于以请求书将争端提交法庭的情况，不适用于以特别协定提交的情况；

3. 初步反对主张：

1) 分两种：管辖权；请求的可接受性；

2) 起诉90天后以书面形式提出；他方60天内提交书面意见和诉讼主张；

3) 法庭可支持、驳回或宣告无效

4. 反诉：当事一方针对另一方对自己的诉讼而向其提出的诉讼。

5. 参加：“许可方式的参加”，“权利方式的参加”

6. 停止：当事各方在法庭作出终局裁判前主动要求停止诉讼，从而使案件从案件总表中注销。

1) 当事方同意停止诉讼——已达成协议

2) 原告请求停止诉讼——只适用于以请求书起诉的案件；
取决于被告

第297條（適用第2節的限制）

一、關於因沿海國行使本公約規定的主權權利或管轄權而發生的對本公約的解釋或適用的爭端，還有下列情形，應遵守第2節所規定的程序：

(a) 據指控，沿海國在第518條規定的關於航行、飛越或鋪設海底電纜和管道的自由和權利，或關於海洋的其他國際合法用途方面，有違反本公約的規定的行為；

(b) 據指控，一國在行使上述自由、權利或用途時，有違反本公約或沿海國按照本公約和其他與本公約不相牴觸的國際法規則制定的法律或規章的行為；或

(c) 據指控，沿海國有違反適用於該沿海國、並由本公約所制訂或通過主管國際組織或外交會議按照本公約制定的關於保護和保全海洋環境的特定國際規則和標準的行為。

(三) 法庭的裁判

由于法官来自不同国家和地区，代表世界各主要文化和法系，又由于法庭或分庭的判决为终局判决，不得上诉，所以法官的评议和判决既要保障法官平等自由地阐述意见，又要保证判决的谨慎、严密。

六、海底争端分庭

《国际海洋法法庭规约》第35条第1款规定，分庭由海洋法法庭法官以过半数从法庭选任法官中选择法官11人组成。选派分庭法官应确保能代表世界各主要法系和公平地区分配。分庭法官每3年改选一次，可连选连任。

值得注意的一点是，“**专案分庭的法官必须不属于争端任何一方的工作人员，或其国民**”（《国际海洋法法庭规约》第36条第3款）。这是一条硬性规定。

1、海底争端分庭的当事方

依据《国际海洋法法庭规约》第37条，海底争端分庭的当事方除《海洋法公约》**缔约国**外（包括主权国家、自治联系国或自治领土、政府间国际组织），还有**国际海底管理局和企业部、国营企业、自然人或法人**。后者一般被称之为“**缔约国以外的实体**”。

2、海底争端分庭的管辖范围

（一）海底争端分庭的诉讼管辖权

1. 缔约国之间关于《海洋法公约》第十一部分“区域”及其有关附件（如附件三《探矿、勘探和开发的基本文件》、附件四《企业部章程》等）的解释或适用的争端（第1款）。

2. 缔约国和管理局互相指控对方的行为或不行为违反《海洋法公约》第十一部分或有关附件或按其制定的规则、规章或程序的争端，关于缔约国指控管理局逾越其管辖权或滥用权力的争端（第2款）。

3. 作为有关“区域”内活动的合同当事方的缔约国、管理局或企业部、国营企业以及自然人或法人之间，对有关合同或工作计划的解释或适用的争端；或合同当事人一方在“区域”内活动方面针对另一方或直接影响其合法权益的行为或不行为的争端（第3款）。

4. 关于管理局和未来承包者之间关于订立合同的纠纷，或在谈判合同时发生的法律问题的争端（第4款）。

5. 关于缔约国、国营企业、自然人或法人指控管理局由于行使权力不当给其（合同当事方）造成损害应该负担赔偿责任的争端（第5款）。

6. 公约具体规定由分庭管辖的任何争端（第6款）。

(二)分庭的强制管辖权

凡是《海洋法公约》缔约国，对于海底争端，如果没有能够以自己选择的和平方法解决，争端任何一方可将该项争端提交海底争端分庭，而不需要争端当事方发表授予海底争端分庭管辖权的声明。所以，海底争端分庭的管辖对《海洋法公约》缔约国而言，是一种**强制管辖**。

(1) 有关缔约国间的水底争端可交国际海洋法法庭特别分庭或海底争端分庭专案分庭解决。

(2) 有关“区域”内活动的合同的解释或适用的争端可提交有拘束力的商业仲裁解决。

(3) 海底争端分庭对管理局行使斟酌决定权方面无管辖权。

(三) 海底争端分庭的咨询管辖权

分庭可经国际海底管理局大会或理事会要求，对它们活动范围内发生的法律问题提出咨询意见。这种咨询意见，应作为紧急事项提出，而且，海底争端分庭原则上不能拒绝发表咨询意见。

3、海底争端分庭适用的法律

《国际海洋法法庭规约》第38条规定了海底争端分庭可以适用的法律：除第293条的规定以外，分庭应：

（1）适用按照公约制定的管理局的规则、规章和程序；

（2）对有关“区域”内活动的合同的事项，适用这种合同的条款。

4、海洋法法庭与海底争端分庭之间的关系

海底争端分庭与国际海洋法法庭只是人事上部分重叠和行政上分担职务。从职能上讲，海底争端分庭本质上是一个不受国际海洋法法庭支配的**独立法庭**。海底争端分庭有其特定的管辖区域和管辖职能，允许国家以外的实体甚至个人成为其诉讼当事方，在适用的法律以及具体的审理程序上与国际海洋法法庭也有重大区别。

另一方面，海底争端分庭毕竟合并到国际海洋法法庭，成为国际海洋法法庭的一个部分，由同一部《国际海洋法法庭规约》和同一部《国际海洋法法庭规则》来调整。

七、国际海洋法法庭特别分庭

- 国际海洋法法庭的一部分，特别分庭和海底争端分庭作出的判决应视为法庭作出的判决。
- 国际海洋法法庭特别分庭的种类和组成
 1. 处理特定种类争端的分庭：渔业争端分庭、海洋环境争端分庭、海洋划界争端分庭
 2. 专案分庭：如经当事各方请求，应设分庭。争端双方可以对于法官组成发表自己意见。
 3. 简易程序分庭：迅速处理事物，设立以其选任法官5人组成的分庭（两名候补法官）。

（二）特别分庭诉讼程序

1. 当事方在起诉时应提出希望案件由分庭审理的请求。
2. 特别分庭的书面程序和口述程序可以简化。

姓名： 学号： 班级：

1. 可以成为《海洋法公约》“缔约国”的有（）：

- A. 自然人
- B. 国际海底管理局
- C. 国际组织
- D. 国营企业

2. 请简述强制调解的适用范围，并比较一般性调解与强制调解的异同以及各自的优劣